

Villa Carlos Paz, 21 de febrero de 2020

Al Concejo de Representantes
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Sra. María Soledad Zacarías
Presidente

S / D:

Ref. Dictamen N°1 /2020

Modificación de la Ord. 4021.

Art. 16.3.3.1 oficinas en edificios de uso mixto

Art. 15.5.3 cocheras en edificios de uso mixto

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores concejales a fin de remitir el dictamen N° 1 de 2020, referido a la modificación de la Ord. N° 4021, en sus Art. 16.3.3.1 y Art. 15.5.3, referidos a oficinas y cocheras en edificios de usos mixto. El mismo corrige y reemplaza el dictamen N° 04/2019.

En este sentido, se eleva para su consideración el siguiente Proyecto de Ordenanza.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La necesidad de regular el uso oficinas en el ejido de la ciudad.

CONSIDERANDO

Que en el área central (AC) se busca evitar la especulación en edificios de usos mixtos - viviendas, comercios y oficinas- o de oficinas exclusivamente, toda vez que las unidades de oficinas son comercializadas como unidades de departamentos con fines residenciales, incumpliendo los porcentajes establecidos para uno, dos y tres dormitorios, y sorteando la obligación de proyectar cocheras para estacionamiento.

Que este procedimiento reduce la oferta de tipologías de vivienda de dos y tres dormitorios para el caso de edificios de usos mixto en el área central.

Que como consecuencia del incremento de superficie asignada a usos que no requieren cochera para estacionamiento, se incrementa la demanda de espacios con este fin en la vía pública y en consecuencia el congestionamiento del área central de la ciudad, corredores y áreas residenciales.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º: Incorporar a la Ordenanza N° 4021 el Artículo 16.3.3.1 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 16.3.3.1: En el caso de los edificios de uso mixto, destinados a oficinas y departamentos, las primeras se computarán como unidades de un dormitorio a los fines de la aplicación del artículo 16.3.1. En el caso de los edificios exclusivamente destinados a oficinas, éstas deberán cumplimentar las condiciones y superficies mínimas en dimensiones y porcentajes equivalentes a lo establecido en el artículo 14.5 y 16.3.4.

ARTÍCULO 2º: Modificar en la Ordenanza N° 4021 el artículo 15.5.3. Cocheras en edificios de usos mixtos.

15.5.3. COCHERAS EN EDIFICIOS DE USOS MIXTOS

Definición: Se entiende por Cocheras en edificios de usos mixtos a los espacios destinados a la guarda de vehículos que forman parte de un edificio destinado a vivienda individual o colectiva u otros usos al cual complementan.

Obligatoriedad:

En el Área Central y Corredores, los edificios de viviendas colectivas, en bloque o dispersas, como edificios de usos oficinas (en todas sus tipologías), locales comerciales o edificios de usos mixtos, deberán proveer:

- 1 cochera por cada unidad de departamento (1, 2 y 3 dormitorios), locales comerciales y oficinas.
- oficinas y/o locales comerciales de planta libre se computará 1 cochera cada 50 m² de planta libre

Estas se deberán resolver en playas de estacionamientos, edificios de estacionamientos o en cocheras de edificios de usos mixtos, a una distancia de no más de 500 metros.

En todo el ejido municipal, fuera del Área Central y Corredores, será obligatorio proveer un (1) estacionamiento por unidad, cuando:

- El edificio cuente con seis (6) o más unidades entre viviendas, locales comerciales, oficinas u otros. En el caso de oficinas y/o locales comerciales se considerará una (1) unidad de locales comerciales y/o oficinas cada 50 m² de superficie edificada con este fin.
- En el caso de locales comerciales y/o oficinas de planta libre de uso exclusivo deberán computarse como un (1) estacionamiento cada 50 m² de superficie edificada, a partir de los 300 m².

Para la zona AC, los estacionamientos podrán resolverse dentro de esta área o a una distancia de hasta 500 metros de sus límites. En estos casos se deberá acreditar la misma titularidad de ambos inmuebles o la servidumbre por medio de instrumentos jurídicamente idóneos, procedimiento que será reglamentado en un plazo de 90 días por la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental a través de la Dirección de Obras Privadas. En el caso que, para satisfacer los requerimientos de cocheras planteadas en el presente artículo, sea necesario construir un 2º subsuelo se podrá eximir de la construcción del mismo en aquellos casos en que el excedente no supere el 25% de las unidades de cocheras exigidas.

Hoteles: En edificios destinados a Hoteles en todas sus categorías se exigirán cocheras en un número igual al 50 % de las habitaciones. Las mismas podrán ubicarse dentro del mismo inmueble o en otro predio ubicado a una distancia no mayor de 150 metros lineales a contar desde el eje del ingreso principal del establecimiento. En este último caso el propietario deberá acreditar la propiedad o la servidumbre a perpetuidad del inmueble afectado a cocheras. En todos los casos deberá presentarse, conjuntamente con la documentación exigida en el Artículo 8.6.1, un plano demostrando la posibilidad de ubicación de los vehículos previstos. Para hoteles ubicados en zona R2 se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 4.1.11.

Ampliaciones: En los casos de ampliación, éstas deberán cumplimentar con los porcentajes establecidos para cada caso sobre la parte a ampliar, siempre que la construcción existente cuente con los planos aprobados por la Municipalidad con anterioridad al 6.VII.74. En los casos de ampliación de edificios construidos con posterioridad al 6.VII.74, las cocheras se exigirán por la totalidad de lo edificado más la ampliación. En aquellos casos de edificios construidos antes del 6.VII.74, que tuvieran que realizar cocheras o playas, podrán ser exceptuados total o parcialmente de ésta obligación cuando las características de la edificación existente impidan la ubicación de las mismas dentro del inmueble.